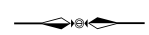


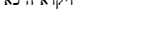
מסורת הש"ס

- (א) [לעיל טו: מג.],  
(ב) שביעות מצו: [ע"ש],  
ג [מכובות קת.],  
(ד) [מוסף פ"ח נדרים לו.],  
הוספתא שבת פ"חא,  
(ו) [לעיל טו. וס"ג],  
ז [שקלים פ"ג מ"א],  
(ח) [שם פ"ד מ"ב], (ט) [שם מ"א], (טו) [וע"ע מוס' יבמות קכב. ד"ה של ומוס' נמחות פד. ד"ה שומרן],



תורה אור השלם

- 1 נפש כי תִּקְטָא וּמָעֵלָה מעל ביהודה ובחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגול או עֲשָׂק אֶת עַמִּיתוֹ: ויקרא ה כא



הגהות הב"ח

- (א) תוס' ד"ה וכן אמר ר' יוחנן וכו' א"כ אמאי צע:



גליון הש"ס

נב' ונשבעין ליטול שברן. עין כהגהות מרדכי פ' האומנין ארת מנה:

**נשבעין לגזברים.** שלא פשעו צהן שהן צעלי הדין דמכיון שמרמו את הלשכה אין אחריות אצידה על הצעלים אלא על ההקדש כדאמרין לקמן תורמין על האצוד שיהא חלק בקופות הללו למי ששלם שקלו ואצד ואינו יודע עכשיו שאצד: ואם לאו. שנודע להם מקודם לכן שזצ אין תורמין עליהם אלא על מנת שישלחו להם אחרים תחתיהם לפיכך צני העיר הן צעלי הדין של שלוחים: נמצאו. קאי אאצדו: שהחזירו.ם. קאי אנגצו:

**אלו ואלו שקלים הם.** דכיון דקדוש קדוש: **הכא בנושא שבר עסקין.** כלומר שצוה זו לא ליפטר מתשלומין היא דלאו שומר חנם נשבע על הפשיעה ולא נושא שבר משלם גניבה ואצידה כי מתני' ושצוה זו כדי ליטול שכון נשבעין שאינן צרשותן וגוצין שכון מן צני העיר. ולקמיה פריך והא כיון דשומר שבר יש עליו לשומרו מגניבה ואצידה ולא שמר לא השלים עבודתו אין לו ליטול שבר: **נשבעים לגזברים.** בתמיה. והלא אין שכון אלא על צני העיר: **נשבעים לצני העיר.** ליטול שכון וצמעמד הגזברים מפני שההפסד על ההקדש: **והכא נמי נהי דשלומי לא משלמי.** דלימעט הקדשות מתשלומי שומרים: **אגרייהו מיהא לפסיד.** שהרי נשתעבדו לשומרן מגניבה ואצידה ועל מנת כן היו נוטלין שבר והרי לא השלימו מלאכתן: **בלפטים מוויין.** דאונס הוא ולשמירה זו לא קבלו עליהם: **הא מני ר"ש היא.** במסכת שבוועת **(ד' מצ:).** **יש לנן אונאה.** כדכי גרם לה ומאן דגריס לה לא ידע שאמר ר"ש צהדיא לגצי שצוה והולרך ללמדה ממשנתנו: **שחייב צאחריות.** שהמפקד חייב צאחריות הלכך כדידיה דמי לר"ש והכא נמי חייבין כל צני העיר לשקול אחרים תחתיהן: **תורמין על האצוד.** כשהיו ממלאים שלם קופות מכסף הלשכה והיא תרומה ליקח מכסף הקופות כל קרצנות לצור ותורמין אותן ע"מ שיהו שלם קופות ראש ותרומה לשריים שיהו אותן שהציאו שקלים הנשארים בלשכה זוכים בתרומת הקופה להיות הקרצנות גם עליהם ותורמין אותן אע"פ ששלם שקלו ואצד לו ואין ידוע לו: ועל הגבוי. ועודנו דדרך: **ועל העפיד לגבות.** מי שנאנס ולא שלם שקלו צאדר היה משלחו כל השנה כולה ונותנין בשופר שכחצו עליו תקלין דמתין והלשכה היתה נתרמה ג' פעמים

בשנה בפרוס הפסח ובפרוס עצרת ובפרוס החג<sup>א</sup> וכשמגיע זמן לתרום נותנין מעות השופר בלשכה ותורמין וכשתורמין תרומה ראשונה מתנין

אף על העתיד לגבות וגם בשינה ובשלישית והמציא אחר שנתרמה השלישית נותנו לשופר ששמו תיקלין עתיקין ונפול לשירי הלשכה ומהן באין חומת העיר ומגדלותיה<sup>ב</sup>: **אלא אר"א.** לעולם שצוה זו ליפטר מן התשלומין היא וצשומר חנם ודקשיא לך מתני' דאורייתא פטור לגמרי ורבנן הוא דתקון לה שלא יחללו בהקדשות צשמירתן: **השוכר אם הפועלים.** גוצר של הקדש ששכר פועלים משל הקדש: **לשומר אם הפרה.** אדומה שלקחהו ושומרין אותה שלא תיפסל בעליית עול או צמוס: **לשומר אם הפיעוקום.** שלא יטמאו. שהיו מגדלין אותן לפרה בחצירות הצניות בסלעים ותחתיהן חלל כדאמרין צסוכה צהיזן תחת המטה **(ד' כא.)** לפי שעשו מעלה צכהן השורף את הפרה שמהא פרישתו צטהרה ואין אחיו ההנים נוגעין צו כל צצעה כדאמרין צסדר יומא **(דף מ:)** והתיעוקות הללו שלא נטמאו מעולם ממלאים מים למקדשין ומוזין עליו כל צצעה: **ולשומר הזרעים.** שזה המצרכת חצוהה לעומר קודם לפסח צבעים יום כדאמרין צמנחות **(שם פה.)** אי נמי צביעית ספיחים לעומר וסחי הלחם<sup>ג</sup>: **אין נותנין לו שבר שצב.** אם שכיר יום הוא: **לפיכך אין אחריות שצב עליו.** אם ארע צהן קלקול צצבת אין חייב לשלם: **שכיר שצב.** שצוה: **שכיר שצוה.** שמיטה שלימה: **נותנין לו שבר שצב.** שנבלע צשכר שאר הימים ואינו מפורש לשצב: **צצקנו מידו.** שאם יקלקל צמירתו ישלם הא ודאי ישלם שהרי הוריד עצמו לכך ושיעצד נכסיו: **מני חנא.** לענין שצועת הפקדון אשם גזילות: **קדשים שהצעלים חייצין צאחריותן.** כגון דאמר הרי עלי והפרישן והפקידן לזה וכפר ונשצו והודה חייב קרבן שצוה: **שאני קורא צהן צה' ונחש.** קס"ד טעם דחיוצא משום דהן של גצוה קרינן צהו ומעלה מעל צה' ונחש: **ושאינן חייצין הצעלים צאחריותן פטור.** הנשצו שאני קורא צהן צעמיתו וכחש מפני שהם קרוין של צעמיתו ודעמיתו פטור דצעין צה': **כלפי לייא.** כלפי היכן הדבר נוטה. לייא היכא כגון **(צרכות ד' נח.)** חצבי לנהרא כגני לייא:

## הזהב פרק רביעי בבא מציעא

## נח.

**נשבעין לגזברים.** פרש"י אם משנתרמה התרומה צלו לדין נשבעים לגזברים דחנן תורמין על האצוד משמע שרודה לפרש תורמין על האצוד שאצדו שליח קודם שנתרמה אך לא צלו לדין אלא אחר שמרמו וקשה לפירושו דהוה ליה זו ואין צ"ל זו דכ"ש על הגבוי שלא נאצד שחורמין עליו וגם הפשט לא מיידי צצואם לדין ויש לפרש תורמין על האצוד שצא ליד הגוצר ונאצד קודם שמרמו כיון שהגיע ליד הגוצר ועל הגבוי ועודנו ציד השליח צדרך תורמין אע"ג שנאצד אחר שמרמו ועל העמיד לגבות אחר זמן ולשולחו לגוצר אע"פ שצצעת הרמא לא נתנה עדיין לשליח וצפרק צתרא דכתובות **(ד' קח.)** וסם ד"ה ועל) גצי מודר הנאה דפריך צשלמא שוקל שקלו דמתן תורמין על האצוד כו' פירוש אותו שנאצד משליח אחר שמרמו דאין זה הנאה כיון שהוא פטור ולא כפרש"י דהתם דפ"י דמעמיד לגבות מוכיח דתורמין אע"פ שלא יצבה לעולם ואין משמע כן צצמעתין: **דתנן תורמין על כו'. דמניא גרסינן דאין זו משעה**

צשקלים ותימנה אמאי לא מוכח מנפול דאינו חייב צאחריות מדקאמר נשבעין לגוצרין ולא לצני העיר: **(א) אמר רבי יוחנן בשקנו מידו.** ואי"ת דצפ' הפועלים [קמן

**ד' נד. ע"ש]** תנא מתנה שומר חנם להיות כשואל להתחייב צאונסין ופריך צמאי מתנה דצצרים ומשני אמר שמואל צצקנו מידו ור' יוחנן אמר אפילו תימא לא קנו מידו צזהוא הנאה דקא מתימן ליה גמר ומשעצד נפשיה א"כ מאי צעי קניו וי"ל דהכא דפטור אפי' משצוה לא משעצד נפשיה צלא קניו אי נמי התם כיון שמתחייב כשואל סצורים העולם שהשאלו לו וצההיא הנאה משעצד נפשיה: **לצשצור הזרעים.** ואי"ת והיאך מותר לעומר כיון ששומר הא כתיב **(ויחזקאל מה)** ממשקה ישראל מן המותר לישראל ודרשין **(מ"ב פ' צהר)** ואת ענצי נזירין לא מצצור מן המשומר אי אחת צוצר אצל אחת צוצר מן המשומר וכי תימא אינו אסור כי אם לצצור אצל אם עצר וצצר שרי לאלול הא אפילו מן ההפקר אסור לצצור דצצירה תולדה דקצירה כדאמרין צריש מועד קטן **(ד' ג.)** וי"ל שלא היה מוחה לעולם מליקח<sup>א</sup>: **הא**

רק שהיה מודיען שיחדוס לעומר ומעצמן היו נמנעין מליקח<sup>ב</sup>: **הא**

הא נמנעין מעות השופר בלשכה ותורמין וכשתורמין תרומה ראשונה מתנין אף על העתיד לגבות וגם בשינה ובשלישית והמציא אחר שנתרמה השלישית נותנו לשופר ששמו תיקלין עתיקין ונפול לשירי הלשכה ומהן באין חומת העיר ומגדלותיה<sup>ב</sup>: **אלא אר"א.** לעולם שצוה זו ליפטר מן התשלומין היא וצשומר חנם ודקשיא לך מתני' דאורייתא פטור לגמרי ורבנן הוא דתקון לה שלא יחללו בהקדשות צשמירתן: **השוכר אם הפועלים.** גוצר של הקדש ששכר פועלים משל הקדש: **לשומר אם הפרה.** אדומה שלקחהו ושומרין אותה שלא תיפסל בעליית עול או צמוס: **לשומר אם הפיעוקום.** שלא יטמאו. שהיו מגדלין אותן לפרה בחצירות הצניות בסלעים ותחתיהן חלל כדאמרין צסוכה צהיזן תחת המטה **(ד' כא.)** לפי שעשו מעלה צכהן השורף את הפרה שמהא פרישתו צטהרה ואין אחיו ההנים נוגעין צו כל צצעה כדאמרין צסדר יומא **(דף מ:)** והתיעוקות הללו שלא נטמאו מעולם ממלאים מים למקדשין ומוזין עליו כל צצעה: **ולשומר הזרעים.** שזה המצרכת חצוהה לעומר קודם לפסח צבעים יום כדאמרין צמנחות **(שם פה.)** אי נמי צביעית ספיחים לעומר וסחי הלחם<sup>ג</sup>: **אין נותנין לו שבר שצב.** אם שכיר יום הוא: **לפיכך אין אחריות שצב עליו.** אם ארע צהן קלקול צצבת אין חייב לשלם: **שכיר שצב.** שצוה: **שכיר שצוה.** שמיטה שלימה: **נותנין לו שבר שצב.** שנבלע צשכר שאר הימים ואינו מפורש לשצב: **צצקנו מידו.** שאם יקלקל צמירתו ישלם הא ודאי ישלם שהרי הוריד עצמו לכך ושיעצד נכסיו: **מני חנא.** לענין שצועת הפקדון אשם גזילות: **קדשים שהצעלים חייצין צאחריותן.** כגון דאמר הרי עלי והפרישן והפקידן לזה וכפר ונשצו והודה חייב קרבן שצוה: **שאני קורא צהן צה' ונחש.** קס"ד טעם דחיוצא משום דהן של גצוה קרינן צהו ומעלה מעל צה' ונחש: **ושאינן חייצין הצעלים צאחריותן פטור.** הנשצו שאני קורא צהן צעמיתו וכחש מפני שהם קרוין של צעמיתו ודעמיתו פטור דצעין צה': **כלפי לייא.** כלפי היכן הדבר נוטה. לייא היכא כגון **(צרכות ד' נח.)** חצבי לנהרא כגני לייא:

<sup>א</sup>איפכא

### עין מושפט נר מצוה

קבט א ב ג מיי פ"ג מהלכות שקלים הלכה ט: קע ד מיי שם פ"ג הל' ט ופ"ג הל' ט: **קעא** ה מיי שם פ"ג הל' ח ופ"צ מהל' שביעות הלכה צ [ופ"ה מהל' טוען ומטען אל] טוש"ע ח"מ סי' שא סעיף א:

**קעב** ו מיי פ"ו מהל' שבת הל' כה סמג לאין סה טוש"ע א"ח סי' שו סעיף ד [רב אלפס שבת פכ"ג דף עא:]:

**קעג** ז (מיי פ"ב מהל' שביעות הלכה א) סמג ענין פה טוש"ע ח"מ סי' שפ סעיף א: **קעד** ח מיי שם טוש"ע שם סעיף ד:



מוסף רש"י

נשבעין. השלחין שצועת שומרין, לגזברין. שהרי ההפסד להקדש, שאין הצעלים חייבים לשקול עוה, דמניא (מכובות קת), תורמין על האצוד שלא נודע (ירושא סח.), ואם לאו, שלא נתרמה התרומה אלא ההפסד להקדש אלא של צעלים, לפיכך נשבעין לצני העיר (שם). ואין עולין להם. לצעלים וצריכין לשקול לשנה הצאה (שם). קדרשים שחייב באחריותן כו' ונשבעין עליהם. כגון אמר הרי עלי עולה והפריש צהמה למדו והפקידה לזה, נשבע עליה אותו שהפקידון צידו, דרעהו קרינן ציה, דדבר הגורם לתמון לר' שמעון כממון דמי (שבועות מב:), תורמין. את הלשכה צשלם קופות, על האבדור. אף על מי ששלם שקלו ואצד, ועל הגבוי, שעדיין לא הגיע כהן, ועל העתיד לבבות. ואפילו לא נצבה לאחר מכאן יש לו חלק בתרומה ובקרבנות אלא שחיסר מציא (בבכותות קח. ע"י). היה שכיר שבת. שנותנים לו ז' פשיטס שכרו לשצוה, אע"פ שמתניע ליום שבת פשוט אחד, כיון דכל יום שבת נבלע עס שביעות שאר השצוה, זו היא הצלעה, ששכר שבת מצליע כמון ימי השצוה, נותנין לו שכר שבת. דהצלעה שרי (נדרים א:), לפיכך אחריות שבת עליו. דהא נותנין לו שכר השבת (שם).